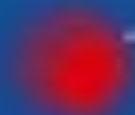


OBJECTIF DROIT COURS

Roland Debbasch

DROIT CONSTITUTIONNEL

14^e édition



LexisNexis

CM : Droit constitutionnel

I – La théorie de l'Etat (théorie generale de l'Etat) les principes généraux du droit constitutionnel

II – La présentation des institutions et la vie politique de la 5e rep = droit positif

Bibliographie :

- Roland Debbasch Lexisnexis 14e édition 2023 « Droit constitutionnel »
- Favoreux « droit constitutionnel » Dalloz 2023
- Gicquel « droit constitutionnel et institutions politique » mon chrétien
- Pactet « droit constitutionnel » Sirey

Introduction

Droit constitutionnel : branche essentielle du droit public qui régit l'organisation de l'état, des pouvoirs publics (gouvernement, Parlement,...) ainsi que l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évolution de la Constitution.

Il n'y a pas de société organisée sans Etat. Et **pas d'Etat sans Constitution**. Très généralement, cette Constitution est **écrite** (parfois elle est non écrite, faite de textes épars, de principes importants mais non écrit, avec beaucoup de recours à la coutume.)

Dans la plupart des pays, on traite plus souvent de la Constitution la plus récente (en France celle de 1789, nous considérons que la **déclaration de 89 est l'acte de naissance officiel du droit constitutionnel moderne**, avant c'était le Roi de France qui était le titulaire de la souveraineté. Depuis 89 c'est le peuple français qui est titulaire de tout pouvoir. Le Président de la République exerce le pouvoir que le peuple lui a délégué.)

- Le **peuple francais devient titulaire du pouvoir**, le président est un délégué.
- A partir de 89, il y'a la naissance d'une **Constitution écrite**
- Aussi, pour la première fois le principe de la **séparation des pouvoirs** née. Avant, le Roi détenait tous les pouvoirs, il n'y avait pas de distinction. On sépare alors les pouvoirs exécutifs, législatif et judiciaire. (**art 16 de la DDHC de 1789** « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'as point de Constitution »). Il faut une constitution, qui prévoit la séparation des pouvoirs et la garantie des droits des individus, ces deux éléments sont complémentaires.)

Une constitution doit être modifiée, mise à jour, au fils des siècles et des années. Aux Etats Unis, ils ne modifient pas leur constitution, ils la complètent (avec les amendements par exemple).

En France, pour modifier la Constitution il faut :

- **Choc dans la société** ou la vie politique : Un coup d'Etat par exemple (comme en 1799 : Napoleon est premier consul car il s'est emparé du pouvoir, ou en 1851 avec Louis Napoléon Bonaparte), une Guerre,

Quelle forme choisit-on pour l'Etat ?

- **Un Etat unitaire** (indivisible) = En France par exemple. C'est un Etat ou il y a qu'une seule source de pouvoir. La loi est la même pour tous.

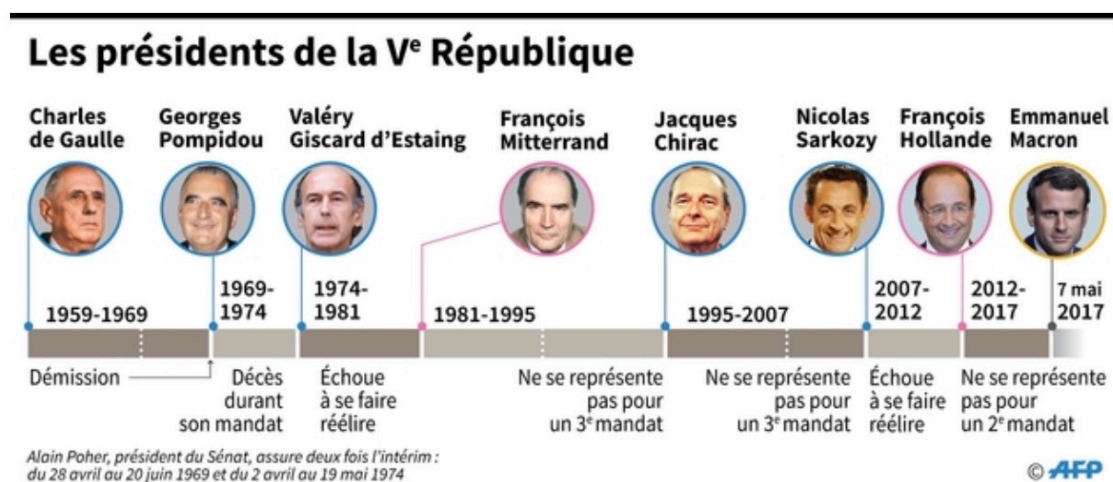
– Un Etat fédéral = Etats Unis. Chaque Etat à ses propres lois, et certaines lois sont communes (1er amendement par exemple).

Ex : En france l'avortement est légal dans un certain cardre depuis 75, et il est valable sur tout le territoire français. Aux US, l'avortement est légal dans certains état, pas dans tous, et les conditions varient elles aussi.

La Constitution prévoit également l'organistaion des pouvoirs publics (le régime politique). Par exemple une dictature ou une démocratie (même si la constitution de la Russie dit que le régime est une grande démocratie).

Elle parle donc de la séparation des pouvoirs (1958 : séparation des pouvoirs mais depuis presque 100 ans on considerait que l'exécutif est faible et le législatif fort. On a inversé les rôles grâce à Charles De Gaulle). Sous la 5e république, on parle de rationalisation du pouvoir législatif

CM2 (Absente, cours Satine et Eleanor) : 30/09



Entre 1789 et 1975 -> problemes d'instabilités constitutionnels en France : les constitutions n'ont jamais durées plus de 7 ans (parfois 6 mois, 1an)

2 Grands moments de l'instabilité constitutionnelle

– Ille Republique 1875 – 1940

(Fin 3e rep 1940 pouvoirs transférés à Pétain qui crée un regime « l'état francais jusqu'en 1944)

- Ve Republique (en durée vient de dépasser la Ille) 4 octobre 1958 - toujours en vigueur

Depuis longtemps on considere : droit public = stabilité administrative

2 branches principales du droit public : droit constit et droit administratif

Par opposition au droit constit, on considere que le droit administratif = stable car peu sensible aux réformes politiques, il est beaucoup plus jurisprudentiel que constitutionnel ou administratif

Constitution administrative de france = grandes regles posées pendant la Révolution et à sa fin (notamment pas Napoléon 1er) et structure les bases du pays (principe continuité de l'Etat, ou institutions -> préfets 1800)

Attention : Tout ne tombe pas avec la constitution : il y a des éléments forts même sans elle, même si elle est au sommet de la hiérarchie des normes

Ex : le Conseil d'Etat n'est même pas évoqué dans la Constitution

Constitution de la 5^e République => solide

-> s'adapte aux chocs politiques

-> durable (elle a 66 ans)

-> Elle est confortée au fur et à mesure

Les points forts de la Ve République

- Elle s'est adaptée à **8 présidents**

- Elle a survécu à des **chocs politiques** :

-> **Alternances politiques** depuis 1981

-> Grandes **secousses politiques** (des moments difficiles de la vie d'un pays. Ex : guerre d'Algérie : tentatives de coup d'Etat, tentatives assassinat président, attentats)

-> **1 seul gouvernement renversé** par le Parlement : Pompidou en 1962 (dans un régime parlementaire il en a le pouvoir par le vote à majorité => motion de censure)

Même si la **Ve République vacille** : mouvement de mai 1968 où De Gaulle a failli être renversé par un coup d'Etat / 21 avril 2002 lorsque Jean Marie Le Pen arrive au 2nd tour des présidentielles / 29 mai 2005 lorsque les français répondent non au projet de constitution européenne (par referendum)

=> **elle se solidifie par la suite**

Les points faibles de la Ve République

- **Pouvoir limité du Parlement** (avait outre passé ses pouvoirs de 3^e et 4^e rep). Pouvoir renforcé exécutif. Donner au pouvoir exécutif les moyens de diriger le pays quelque soit l'orientation politique (ex : droit de dissolution assemblée nationale article 12 constitution sous la Ve Rep a été utilisé 6 fois):

1/ 1962 : De Gaulle (président depuis 3 ans et demi) **dissout l'assemblée** et gagne les élections suivantes (majorité absolue). = 1^{er} gouvernement à **majorité absolue** et premier ministre Pompidou.

2/ Mai 1968 : De Gaulle en secret quitte la France (sorte d'exil, démission) il va consulter un général en Allemagne, il se rend compte qu'il perd peu à peu le pouvoir mais il va tout de même montrer qu'il est toujours là. Il **re-dissout l'assemblée nationale**, il obtient la **majorité absolue**.

3/ 1981 : Mitterrand parce que cohabitation, succès avec **majorité absolue**

4/ 1988 : Mitterrand réélu président veut encore sortir de la cohabitation car l'assemblée et le 1^{er} ministre contre lui, gagne avec **majorité relative**

5/ 1997 : Chirac avec assemblée très favorable (pendant encore 1 ans) mais il se dit que s'il dissout maintenant il est sûr de gagner -> échec, gauche obtient **majorité absolue**. Jospin en 1^{er} ministre.

6/ 2024 : Macron après élection européenne voit résultats favorables au RN, veut surprendre et prendre de cours les français, pensant qu'il les remportera et passera d'une majorité relative à une majorité absolue. Échec

=> La dissolution peut rendre de très grands services au président mais il faut s'en servir au **bon moment**, car le peuple français a les cartes. S'il pense que c'est une **manoeuvre politique** ce sera un échec.

Régime parlementaire = le gouvernement a besoin de la **confiance** du parlement, d'une majorité. Caractérisé aussi par les pouvoirs réciproques du président et du parlement, s'il y a ces 2 caractéristiques (renversement possible du parlement par le président et inversement) = régime parlementaire. Attention, s'il y a pas (ex : US = régime présidentiel car président est très fort, pas le droit de dissolution et pas de renversement possible)

Parfois on peut entendre que la France = régime semi présidentiel. / **à ne pas utiliser** / si on veut en parler mieux vaut dire « **RP à connotation présidentielle** ».

La **Ve République** = régime parlementaire très particulier car chef de l'Etat a des **pouvoirs très très importants** qu'on ne retrouve que dans peu de RP

De Gaulle et Debré (à l'origine de la constitution) ont qualifié le président comme « **la clef de voute** » = pouvoir exécutif fort a même de gouverner le pays en tte circonstance.

Depuis 2022, 2024 on arrive à la limite

Autres caractéristiques importantes de la Ve République

Conseil Constitutionnel = juridiction constitutionnelle créée en 1958 (par la constitution) sa fonction première = dire si les lois votées par le parlement sont **conformes ou non à la constitution**

=> Dans la plupart des démocraties du 20/21e siècle on en retrouve (exception au RU). Mais en 1948 c'est antinomique avec les principes démocratiques français car notre grande tradition était que la loi est l'expression de la volonté générale, votée par le parlement considéré comme souverain, une fois que le **parlement vote cette loi celle ci est incontestable**.

=> A partir de 1958 on comprend que certe le **parlement représente le peuple** mais il **peut se tromper** et voter une loi non conforme à la constitution. On va appliquer le principe de la **hiérarchie des normes** selon laquelle la **norme suprême = constitution**.

L'idée est de dire qu'en 1958 on va créer une juridiction nouvelle avec pour mission principale de dire si la loi votée par le parlement est conforme ou non à la constitution. La création du conseil constitutionnel va profondément **transformer** notre droit constitutionnel.

Il ne repose plus seulement sur la constit mais sur tte la **jurisprudence + les textes** (constitution 46,..), le droit codifié, il bouge, il évolue, il est de plus en plus riche et complexe, il devient **jurisprudentiel**.

Les décisions que rend le Conseil Constitutionnel s'imposent à toutes les **autorités administratives et juridictionnelles** (y compris Cour de Cass et Conseil d'Etat qui adoptent avant tout la loi).

=> La création du conseil const transforme le droit français et le rapproche de celui des autres pays.

La Constitution de 1958 a été révisée 25 fois, dont la dernière était en Mars dernier pour l'entrée du droit à l'IVG dans la constitution.

Décisions rendues par le Conseil Constitutionnel

- 1958 - 71 : Conseil const rend quelques décisions importantes mais elles n'émergent pas. Pendant ces 1^{ère} années il **n'a pas de pouvoir important**.

Mais le **16 juillet 1971** le Conseil Constit rend une décision **importante +++ => liberté d'association** (sous Pompidou). Le gouvernement fait voter une loi restreignant les modalités d'exercices de la liberté d'association. Cette loi votée dit que certains cas de la constitution d'associations est soumise à l'accord des pouvoirs publics (préfets etc), ces derniers peuvent refuser / prolonger la durée de création d'association = pouvoir d'approbation à l'autorité administrative de l'Etat.

De ce temps, le président a des litiges avec De Gaulle et veut rendre cette liberté, il **saisit le Conseil Constit** en disant que ce ne serait **pas conforme à la Constitution** (liberté d'association est soit disant une liberté constitutionnelle)

Problème : si on lit la Constitution elle ne parle pas de liberté d'association donc normalement le Conseil Constit devrait répondre que le recours est rejeté.

Mais le conseil constit admet que ce n'est pas conforme à la constit mais il s'appuie sur **tous les autres textes** faisant référence à la Constit -> « **valeur constitutionnelle** », il élargit considérablement le bloc de constitutionnalité => **création prétorienne**

Ce qui est étonnant c'est que le préambule de 46 ne parle pas non plus de la liberté d'association.
(on y reviendra)

Article 89 de la Constitution définit le « **mode de révision** » Constitutionnel

1/ Doivent d'abord **être votées par l'assemblée nationale et le sénat** (à l'initiative du président, du gouvernement et parfois du parlement).

2/ Doit **être approuvé par le Congrès** - Ou alors on peut ensuite un référendum (après avoir voté le texte par le parlement) mais rare : sur les 25 révisions, seulement 2 ont été soumises à un référendum

=> La révision constitutionnelle émane d'une **partie du peuple** ou du **peuple entier** (Constituant => « superpuissance » voir article 89 de la Constitution car c'est lui qui peut réviser ou modifier la constitution).

Les projets des présidents n'ont pas toujours été sujets à constitutionnalisation (Hollande, Macron, ...)

D'un point de vue juridique, la décision du 16 juillet 1971 est une révolution.

En 2024, très peu de décisions ne se réfèrent pas à la déclaration de 89. Dans le développement de dates importantes :

- 7 juillet 1971 : plus de pouvoirs...

- 29 octobre 1974 : révisions de la constitution (nouv président Giscard d'Estaing), il veut renforcer le Parlement

Les institutions de la Ve République sont fondées en rupture avec les précédentes institutions. Ce sont des institutions durables, solides (longues durées).

Objectif de la création des institutions de la Ve République = régime républicain en rupture avec les autres régimes. Défaut auquel on a voulu remédier = instabilité du pouvoir politique et la faiblesse du pouvoir exécutif associé à une forme d'omnipotence du Parlement.

Ce n'est pas le Parlement qui gouverne car trop nombreux (c'est le Président et son Gouvernement).

-> Inspirateur des institutions de la Ve République = Charles De Gaulle

Conférence de presse 31 janvier 1964 -> procède de la nécessité d'assurer aux pouvoirs public l'efficacité, la stabilité et la responsabilité dont il manquait sous la IIIe et la IVe République. Il consiste, tout en gardant un Parlement législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans (partis politiques), mais qu'il procède ce pouvoir directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'Etat, élu par la nation, en soit la source et le détenteur.

=> Le pouvoir doit venir du peuple et la première représentation populaire selon De Gaulle est le Président

Il y a de la part de De Gaulle et de Debré, une revendication de créer un régime parlementaire (opposé au régime présidentiel).

Le but = stabilité, renforcer le pouvoir exécutif, revendiquer un régime parlementaire et rendre le Président plus puissant.

Sous la IIIe et IVe République = déséquilibre du pouvoir au bénéfice du Parlement

Sous la Ve, il y a toujours un déséquilibre mais au profit du pouvoir exécutif (gouvernement)

Chapitre 1 : L'esprit de la vie républicaine

Section 1 : l'installation de la Ve République

-> Le retour du Général De Gaulle en 1958

De Gaulle est, au début des années 1940, un jeune général, mais il commence à être un peu connu chez les militaires car il a écrit quelques ouvrages. C'est un penseur militaire. Il est identifié dans son milieu mais pas plus. En 1940, il y a une série de chocs (début de la guerre), le Parlement appelle à prendre la responsabilité du Gouvernement. Pétain est considéré comme principal vainqueur de la Première Guerre (prestige politique auprès des français) il est appelé à gouverner. Dès le début de son gouvernement, il signe l'armistice et estime que la France a perdu la guerre et, pour lui, il faut se rendre. De Gaulle s'élève contre ça « appel du 18 Juin 1940 », il refuse l'armistice, il dit que Pétain est illégitime et il souhaite continuer la Guerre. Son appel n'est pas très entendu et en plus les français sont très favorables à Pétain et son gouvernement. Pétain garde le pouvoir jusqu'en 1944, et De Gaulle fait tout ce qu'il peut pour déstabiliser le pouvoir de Pétain, et organise la Résistance. En plus, tout le monde voulait être le chef unique et incontesté. Été 1944, libération de la France et De Gaulle a acquis la légitimité. Il est désigné comme le chef du gouvernement provisoire pendant un an et demi (janvier 1946).

En 1946, il démissionne car le gouvernement est provisoire et la classe politique est entrain d'élaborer les futures institutions de la France.

Il y a un **désaccord majeur** entre **De Gaulle et ses proches** et le **reste de la classe politique**. Il veut faire des **institutions en ruptures** avec celles de la IIIe République, avec notamment un **chef puissant** et un **Parlement plus limité**.

Cependant, les députés et les sénateurs veulent **continuer comme avant**, et souhaitent même **conserver la IIIe République**. De Gaulle s'oppose à ça. Lorsqu'il voit qu'il n'est pas écouté, il **démissionne**.

On le rappelle presque 13 ans plus tard. Au bout de 12 ans, la **IVe République est en très grande difficulté** (21 gouvernements en 12 ans, instabilité, peu de crédibilité, etc). Il y a également des **problèmes extrêmement grave dans le pays** = **mouvements d'indépendance** très importants en Indochine, au Maroc, et surtout en Algérie. C'est dans ce contexte là que le **Général De Gaulle est rappelé au pouvoir**, suite à un coup d'Etat militaire qui survient à Alger le 13 mai 1958. = grande barbarie, qui choque énormément et déstabilise le pouvoir. **On arrive aux limites de la IVe République**.

Le Général De Gaulle réagit très vite, dès le 15 mai, **De Gaulle se déclare prêt à assumer de gouverner** le pays. **De Gaulle déclare le 27 mai** « j'ai entamé hier le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un pouvoir Républicain capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. »

Le Président de l'époque, **René Coty**, le 29 mai adresse un message aux français « la France est au bord de la guerre civile, dans le pays de la patrie et de la République, je me suis tourné vers le plus illustre des français pour diriger le gouvernement ». Il demande à pouvoir **changer les institutions**, il souhaite **créer une nouvelle République**, la Ve République.

Il est nommé le 29 mai 58. **De Gaulle est soumis à un vote au Parlement** (obligatoire sous la 4e République). Cependant les hommes politiques n'aiment pas De Gaulle. **Le vote a lieu le 1er juin**, 329 voix pour, 224 contre. **Il est investi et devient Président du Conseil des Ministres**. Il devient le dernier Premier Ministre de la IVe République. Il est Premier ministre provisoirement, et constitue un gouvernement très large politiquement (bcp de diversité politique). **Tout est mis en oeuvre pour que ne se reproduise la délégation des pouvoirs de 1940**. On lui fixe un cadre.

-> La loi constitutionnelle du 3 juin 58

=> se distingue des lois classiques, **loi de révision de la Constitution** (sous la Ve Rep il y déjà eu 25 révisions)

Comment le Général De Gaulle va réviser la Constitution de 1958, voire la changer complètement ?

Par cette loi constitutionnelle le **Parlement délègue au Général De Gaulle le pouvoir constituant** (pouvoir de faire et refaire la Constitution) mais il va devoir **respecter le cadre qui est fixé par le Parlement**. Il y a des principes et des procédures.

Les 5 principes :

1- seul le **suffrage universel** est la **source du pouvoir** « c'est du suffrage universel ou des instances élues par lui que dérive le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif » => pas d'élections pas de pouvoir

2- Le **pouvoir exécutif** et le **pouvoir législatif** doivent être effectivement **séparés** de façon que le **gouvernement et le Parlement assument chacun pour sa part et sous sa responsabilité la plénitude de ses attributions** => sous la IIIe et la IVe Rep, le gouvernement n'avait pas la plénitude de ses attributions, car très courte durée des mandats. On instaure donc une certaine durée pour la gouvernance de De Gaulle.

3- Le **gouvernement doit être responsable devant le Parlement** => régime parlementaire, ou le gouvernement répond de sa politique devant le Parlement, qui peut poser des questions etc. Il est responsable de sa politique. Et si le Parlement est en désaccord avec sa politique, le Parlement peut renverser le gouvernement.

4- L'autorité judiciaire doit demeurer indépendante pour être à même d'assurer le respect des libertés essentielles telles qu'elles sont définies dans le Préambule de la Constitution de 46 et dans la DUDH quelle elle se réfère. => évocation du préambule de 46 et de la déclaration de 89

5- La Constitution doit permettre d'organiser les rapports de la République avec les peuples qui lui sont associés.

Il y a aussi des règles de procédures :

La loi Constitutionnelle dit « le projet du gouvernement devra recueillir l'avis d'un comité consultatif composé principalement de parlementaires, puis l'avis du conseil d'Etat avant d'être arrêté en Conseil des Ministres devra être soumis à un referendum. »

Michel Debré est Garde des Sceaux, il est également juriste. On fait appel à lui (entre autre) pour rédiger la Constitution.

-> L'élaboration de la Constitution

* Référence suprême qu'ils ont : discours de Bayeux 16 juin 1946 : le Général De Gaulle développe ses idées constitutionnelles

* Volonté principale -> restaurer l'autorité de l'Etat et celle du gouvernement, stabiliser le pouvoir.

En juillet 1958 est rédigé l'avant projet de la Constitution.

On crée également le Comité Consultatif (39 membres, essentiellement des parlementaires (26), et 13 personnalités qualifiées par le Parlement / il y a un seul professeur de droit, Marcel Waline). Il est saisi de l'avant projet du gouvernement. Il rend un avis favorable avec quelques suggestions.

Le texte est examiné par le Conseil d'Etat à partir du 21 août. (conseiller du gouvernement, un avis que le gouvernement n'est pas obligé de suivre). Ce dernier rend un avis favorable, Debré défend son projet devant le Conseil d'Etat et dit bien que c'est un régime parlementaire pour s'opposer à la IVe rep.

Le gouvernement peut alors transformer son avant-projet en projet car les 2 avis sont rendus.

-> Présentation et adoption du projet

Le 4 septembre le Général De Gaulle présente le projet au peuple Français, (allocutions publiques place de la République etc,) « la nation française reflurira ou périra suivant que l'Etat aura ou n'aura pas assez de forces, de constance, de prestige, pour la conduire ou elle doit aller »

André Malraux, grand écrivain français, auteur de « la condition humaine », homme politiquement engagé. Dès son retour au pouvoir, De Gaulle a fait de Malraux son Ministre de la Culture, et ce pendant 11 ans. Ce dernier doit mettre en scène le discours de présentation de la Constitution. André Malraux déclare alors :

« Au delà des textes juridiques, vous voterez pour la volonté de résurrection nationale ou pour l'effacement de notre pays. En réponse à un homme qui tiens de l'Histoire le droit de nous appeler en témoignage mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. »

Suit alors 3 semaines de « campagne » pour le referendum. Sont contre le projet : le parti communiste, l'extrême gauche, l'extrême droite et une partie des socialistes. François Mitterrand est contre également (pendant 23 ans, jusqu'à son accession au pouvoir)

=> Référendum le 28 septembre 1958 et le « oui » l'emporte très largement (80%).

La Constitution est promulguée le 4 octobre 1958, dans le journal officiel, ratifiée par le Président de la République René Coty et le Premier Ministre Charles De Gaulle.

Elle prévoit un **délai de mise en place des institutions** (4 mois) => la mise en place d'une Constitution met du temps car il faut **élaborer les lois organiques** qui expliquent les lois. Il faut **élire un nouveau Parlement**, un **nouveau gouvernement**, avec de nouveaux députés, de nouveaux sénateurs etc.

Aux élections législatives des 23 et 30 novembre de 1958, les **gaullistes** l'emportent -> **forte majorité relative**. Première fois qu'ils sont majoritaires dans une Assemblée.

Il faut ensuite **élire le Président**, dont le **poste est différent des anciennes Républiques** car il a **beaucoup de pouvoirs**.

-> On a une **mauvaise image du suffrage universel** à cette époque. Mais on ne peut pas continuer à faire élire le Président par le Parlement. (Aussi, René Coty avait été élu au 13e tour de scrutins). On a créé une forme alternative : **faire élire le Président par un grand collège d'électeurs** (élus locaux + maires). De Gaulle est évidemment candidat, et est **élu par le collège électoral avec près de 80% des voix, le 21 décembre 1958** et prend ses fonctions le 8 janvier 1959.

Charles de Gaulle nomme Michel Debré comme Premier Ministre.

=> La Ve République et la Constitution furent instaurées en 6 mois, contre 2 ans et demi pour les précédentes.

Section 2 : Les principes de la Ve République

Il y a **beaucoup de principes** qui sont fondamentalement **nouveaux** dans la **Ve République**. Il y a une **rupture** avec les précédentes, sans être antinomiques. Dialectique intéressante. **Continuité dans les principes de construction de l'Etat** (préambule de 46, DUDH, unité et indivisibilité de la République, égalité, liberté etc). Il y a aussi **beaucoup de ruptures**, notamment dans les **principes de gouvernements** (primauté du Président de la République, rationalisation du parlementarisme, restauration pouvoir exécutif)

CM 4 : 14 / 10

I - Les principes de la construction de l'Etat

Continuité depuis 1875 -> régimes Républicains

Continuité depuis 1789 -> tout les principes du droit Constit moderne sont hérité de 1789.

Continuité entre la Ve Rep et l'ancien régime.

=> Textes qui formes le socle de la construction de l'Etat :

Ces textes sont cités dans le **préambule de la Constitution de 1958** : « Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la **Déclaration de 1946**, confirmée et complétée par le **préambule de la Constitution de 1946**, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la **Charte de l'Environnement de 2004** ».

Texte 1 : la déclaration de 1789 La DDHC

- **Article 17 Constitution de 1789** : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »

Texte à **valeur constitutionnelle dès 1789**. Première partie de la première Constitution (préambule). Très forte **valeur politique**. Elle est revenue dans le droit positif à l'époque contemporaine, en 3 étapes.

- Constituant de 46 (préambule).

- Préambule de 58 -> on remet dans la Constitution la déclaration de 1789

-> **la nation devient souveraine et plus le roi**. Au sein de la nation **tous les individus ont des droits naturels inaliénables et sacrés**. => égalité des droits de tous les individus (7, 8 articles dans la déclaration de 1789 qui portent sur la liberté). **La loi protège l'individu**. Caractère protecteur et démocratique de la loi. Egale admissibilité d'accès aux emplois publics. Et évidemment, la séparation des pouvoirs.

La déclaration de 1789 est aujourd'hui le texte le plus important du droit positif.

Texte 2 : Principes proclamés par le préambule de la Constitution de 1946

- **Nouvelle déclaration des droits** (évolution de la société, développement de l'industrialisation, urbanisation, exode rural, guerres, etc) **montée en puissance de l'intervention de l'Etat**. -> nécessite une adaptation des droits. « Principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires à notre temps ». **On proclame des droits plus politiques et sociaux et plus individuels, moins collectifs**.

Ex : la loi sur l'égalité des droits des hommes et des femmes, le droit d'asile, le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi, énonciation du droit du travail, droit de la santé, droit à la protection sociale ou encore le droit à l'instruction et à la culture.

=> Le conseil constitutionnel applique la déclaration de 1789 comme le préambule de 1946.

Texte 3 : la Charte de l'environnement de 2004

Jacques Chirac a souhaité donner une **base constitutionnelle au droit de l'environnement**. Il y avait deux méthodes pour cela, la plus évidente : rédiger un titre spécial dans la Constitution (comme on a rajouté la participation de la France à l'UE). Mais méthode un peu compliquée. Difficile de tout regrouper en quelques articles.

Puisque les textes de la Constitution de 1958 sont cités et sont appliqués par le Conseil Constitutionnel, si on veut que le droit de l'environnement soit important, il faut **rédiger un texte qui sera cité dans la Constitution**. Chirac a donc fait rédiger une Charte de l'Environnement. **Préambule de la Constitution de 1958** : « Le peuple français proclame solennellement...., ainsi qu'aux droits et devoirs définis par la Charte de l'environnement de 2004 ».

-> Cf : article premier de la charte de l'environnement, article 3, article 4, article 6, etc

=> **l'avenir de l'humanité est indissociable de son milieu naturel, l'environnement est un patrimoine commun qui doit être préservé, il faut assurer un développement durable, il ne faut pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs besoins.**

- lire le préambule de la Constit de 58 -

Article premier de la Constitution : « la France est une république **indivisible, laïque, démocratique et sociale**. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinctions, La loi favorise l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux ».

Ainsi, dans l'article premier de la Constitution sont énoncés les **principes fondamentaux de la Ve République**.

-> Le principe d'indivisibilité de la République

Présent dans **tous les textes constitutionnels** depuis la **Révolution Française** -> héritage de l'ancien régime (le roi était l'élément d'unité dans le royaume). Ce principe existe dans le droit moderne depuis le 25 septembre 1792. Ce jour là, un mois et demi après avoir commencé l'abolition de la royauté, les révolutionnaires français ont décrété (vote de l'assemblée) que la **République française est une et indivisible** => L'un des actes les plus importants de la Révolution Française. Ce sera une **république non fédérale et unie**. Depuis sa création, la république française est dite une et indivisible. C'est donc un **Etat unitaire**, (non fédéral). Cependant **on peut décentraliser** (de + en + de droits pour les communes et les régions)

Dans une décisions du 8 mai 91 : le Conseil Constitutionnel dit qu'il n'y a pas de peuple corse.

-> Le principe de laïcité

La France n'établit **aucun lien entre le pouvoir politique et quelque pouvoir religieux** que ce soit.

Article 10 de la déclaration de 1789 : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuses pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par les lois. »

• **Concordat de 1801** : traité entre le **chef de l'Etat français** (le premier consul, Bonaparte) et le **Pape**. Sorte de compromis, pour mettre fin à la crise née de la révolution. Va **régir les relations entre l'Etat et l'église Catholique** durant plus d'un siècle. Entre 1801 et la loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat de 1905. L'église doit renoncer à revendiquer ses biens car l'Etat rémunérera lui même les prêtres etc.

Le principe de la liberté religieuse est très ancien : **Concordat de 1801 + loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat du 9 décembre 1905**.

On commence par une loi et ensuite elle sera **constitutionnalisée**

Cette **loi de 1905** dispose « la République assure la liberté de conscience et elle garantit le libre exercice des cultes. », « la République ne reconnaît, ne subventionne, ni ne salarie aucun culte. »

Rupture avec les fonctionnements précédents, **les prêtres ne sont plus payés par l'Etat**. Le Concordat ne s'applique plus.

Le **pouvoir politique est neutre par rapport aux églises** (il ne se prononce pas, il est indépendant.)

Le pouvoir émanant de la nation toute entière ne peut pas être exercé à titre confessionnel au nom d'une religion.

-> seule manière de traiter également tous les citoyens.

Le principe de laïcité acquiert une portée constitutionnelle. La loi a été peu modifiée, sauf avec la **loi du 15 mars 2004** qui dispose « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. »

Cependant il y a encore des **au principe de laïcité** : 3 départements français (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Mosèle). Le **principe de laïcité ne s'y applique pas de la même manière que dans le reste du pays**. Le **Concordat y est toujours en vigueur**. En 1905, lorsque la loi de séparation de l'église et de l'Etat entre en vigueur, ces 3 départements étaient Allemands. Certes ces 3 départements sont redevenus français après la PGM, mais la loi ne s'appliquait pas à eux et la question s'est posée de savoir si on étendait la loi de 1905 à ces territoires.

Les 3 départements ont demandé le maintien du Concordat. **Conseil Constitutionnel en 2013 déclare** : « Ces dispositions particulières hérités de l'histoire ne contreviennent pas au principe constitutionnel de laïcité. »

-> Le principe du caractère démocratique de l'Etat

République démocratique : exige alors le **suffrage universel**

En France le suffrage est constitutionnellement dit « universel » depuis **1848** (avant ça le suffrage était censitaire). Cependant jusqu'en **1944 le suffrage universel était seulement masculin**. Attention, suffrage universel ne veut pas forcément dire suffrage universel direct.

-> 1848 et 1944 : deux dates importantes du principe de démocratie.

Article 2 dernier alinéa de la Constitution : le principe du gouvernement français « le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple »

Comment faire pour le pouvoir soit exercer de manière démocratique alors même que l'on ne peut pas le faire exercer par le peuple lui même ?

- **Approche de la souveraineté nationale** qui admet que le **pouvoir est forcément exercé par des représentants**.

- **Approche de la souveraineté populaire** qui dit que le pouvoir **peut être directement exercé par le peuple lui même** (approche de Rousseau) -> approche utopique.

La Constitution de la Ve République s'est positionnée (sans se positionner...). **Article 3 de la Constitution** : « la souveraineté nationale appartient au peuple français qui l'exerce par ses représentants et par la loi du referendum » = Compromis entre les deux approches. Le Général De Gaulle tenait beaucoup à la souveraineté populaire et voulait que le peuple décide lui même (dans les moments importants).

CM5 : 21/10

Exemple suffrage indirect France

-> En France, le sénat est élu au suffrage universel indirect : ce sont les maires qui votent.

Article 3 de la Constitution : « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants par la voie du référendum ». La souveraineté appartient bien au peuple mais elle est exercée par des représentants (le Parlement), et par le referendum. Le Général de Gaulle y a eu recours 5 fois en 11 ans durant ses mandats. => cette phrase a-t-elle encore du sens ? On peut toujours organiser des referendums mais le dernier (national) a eu lieu il y a 20 ans. Il s'agissait de demander aux français s'ils approuvaient le projet de Constitution européenne. Les français ont votés non, alors que la construction de l'Europe émane en partie de la France et que le projet de constitution était rédigé par un français. Depuis les présidents sont réticents à faire des référendums.

Article 3 de la Constitution : « Le suffrage est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs de deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. »

La parité dans les fonctions politiques

Les femmes françaises votaient, certes, mais votaient pour des hommes. Les femmes n'étaient pas interdites de se présenter aux élections mais elles pratiquaient l'auto-censure.

Années 80 = volonté de trouver une solution pour « obliger » les personnes qui font les listes électorales de présenter des femmes.

Il a fallu attendre presque 20 ans pour voter cette réforme.

Première tentative en 1982 et ce n'est qu'en 2000 que la parité est devenue effective en France.

-> En 1982 la décision qui a été prise à l'initiative du Parlement était de commencer à introduire la parité dans les Conseils municipaux (entre 5 et 10% de femmes dans les conseils municipaux). La parité totale était dure à atteindre car il aurait fallu mobiliser énormément de femmes en très peu de temps. Ainsi, la réforme est la suivante : « les listes de candidats aux Conseil municipaux ne peuvent comporter plus de 75% de personnes du même sexe. » => quota d'au moins 25% de femmes dans les Conseils municipaux.

Cette loi a été voté mais n'a pas pu être promulguée -> le conseil constit a annulé cette loi dans une décision du 18 nov 82 « une distinction entre les candidats en raison de leur sexe est contraire aux principes constit, lesquels s'opposent a tte distinction par catégorie des électeurs ou des éligibles ». -> ce sont d'une part l'article 3 de la constit et surtout l'article 6 de la déclaration de 89 qui évoque l'égalité de tous les citoyens sans autre distinction que celle de leur vertue et de leurs talents. => selon le Conseil constitutionnel, la Constitution ne distingue pas les hommes et le femmes, elle ne parle que d'égalité des citoyens, ainsi, distinguer les hommes et les femmes seraient une forme de discrimination.

-> 17 ans plus tard : 1999 : le législateur décide de reprendre une disposition du même style : il y a eu une loi votée par le Parlement qui prévoit une forme de parité dans les Conseils régionaux. (le législateur ne tient visiblement pas compte de la décision de 82). Décision du 14 janvier 1999 : le conseil constit annule la loi pour les mêmes raisons « En l'état, et pour les mêmes motifs que dans la décisions du 18 nov 1982, la qualité de citoyen ouvre le droit de vote et l'éligibilité identique à tous les citoyens.... ». => blocage dans la Constitution (verrou constitutionnel). Il faut donc faire évoluer la Constitution pour permettre une distinction entre les hommes et les femmes.

-> Loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 -> modifie la Constitution et ajoute une phrase « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ». Au départ ajoutée dans l'article 3 de la Constitution. Avec la réforme de 2008, on a déplacé cette disposition pour lui donner + d'importance, désormais elle figure à la fin de l'article premier.

Il est bien écrite que la « loi favorise l'accès », il y a de la part du constituant une volonté de faire légiférer le législateur.

-> Loi du 6 juin 2000 qui favorise l'égal l'accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux.

La loi dit que pour tous les scrutins de listes, les listes de candiats doivent être paritaires, « sur chacune des listes l'écart entre les candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1 ».

Listes des scrutins de liste :

- * Elections municipales,
- * Régionales,
- * Elections au Parlement européen,

Cependant il existe des élections plus compliquées :

- * **Elections départementales** (cantons) -> scrutin binominal (il y aura dans chaque cantons 2 élus, et non plus une seule. Il y aura donc un homme et une femme).
- * **Elections sénatoriales** avec un scrutin de liste
- * **Election présidentielle** -> pas possible de faire une parité mais les électeurs sont libres de choisir un homme ou une femme. (à 3 reprises des femmes sont parvenues au second tour des élections présidentielle, en 2007 Ségolène Royal, en 2017 et en 2022 Marine Le Pen)
- * **Elections législatives** -> 577 circonscriptions et donc 577 élections, avec à chaque fois une seule personne élue. Ainsi, le moyen est une incitation financière pour les partis politiques à réaliser la parité de candidature, cad présenter équitablement des hommes et des femmes. Aussi, la ressource principale des partis politique est la subvention qui leur est alouée par l'Etat, et elle est donnée en fonction du nb de voix obtenues et par député. Si la parité n'est pas respectée, la subvention sera diminuée. « Lorsque l'écart entre le nombre de candidat de chaque sexe d'un parti politique est de + de 2%, le montant de sa subvention de l'Etat est diminué d'une fois et demie l'écart constaté. » => L'incitation faite aux partis politiques de réaliser la parité est forte mais ils ne la réalisent pas parfaitement (même si on constate une évolution). Cependant, on remarque une baisse de la parité ces dernières années.

-> Le principe du caractère social de la République

République qui se veut solidaire, vis à vis de toutes les personnes vivant sur son territoire (démunies, âgées, handicapés, etc). -> Dispositifs du droit social, etc (chômage, sécurité sociale, minima sociaux, redistribution des revenus, etc)

République qui se définit comme « fraternelle », article 2 avec la devise. Le Conseil Constitutionnel a indiqué que la fraternité n'est pas simplement une valeur symbolique, c'est un principe à valeur constitutionnelle. Ainsi, ce principe peut être imposé au législateur de respecter le principe de fraternité. Ex : 6 juillet 2018 sanction de la part du conseil constitutionnel sur une disposition d'une loi qui sanctionnait pénalement le fait d'apporter une aide humanitaire a un étranger en situation irrégulière sur le territoire français.

Beaucoup des principes qui expriment la République sociale sont dans le préambule de 1946 (droit de grève, droit à la protection sociale, égal accès à l'instruction, droit d'accéder à un travail,)

II – Les principes de gouvernement de l'Etat

Principes qui jouent dans les rapports entre le gouvernement et le Parlement. Le Général De Gaulle voulait changer le mode de gouvernement.

Deux idées sous la Ve Rep :

- Restaurer le pouvoir exécutif
- Rationnaliser le parlementarisme

A / La restauration du pouvoir exécutif

Le Général de Gaulle voulait restaurer tant les pouvoirs du Président de la République que ceux du Premier ministre.

1- La restauration des pouvoirs du Président de la République : (la primauté du Président de la République)

A l'époque, le président n'avait pas beaucoup de pouvoirs. Sous la Ve rep, le Général de Gaulle veut redonner la primauté au Président. **Le créateur de la Constitution, Michel Debré dit que le président est : « La clef de voute du régime ».**

L'élection du Président au suffrage universel direct est arrivé après un referendum en 1962, et appliqué pour la première fois en 1965.

La Constitution, dans l'article 89, prévoit que pour une révision constitutionnelle il faut d'abord passer par le Parlement.

Le Général de Gaulle veut être élu au suffrage universel, par tous les français. Ainsi, il va faire réviser la Consti sans faire appliquer l'article qui prévoit la révision. Il dit alors qu'il a trouvé un autre article dans la Constitution pour la réviser -> **article 11 de la Constitution** « le Président de la République peut organiser un referendum sur l'organisation des pouvoirs publics ».

Ainsi l'article 11 prévoit l'organisation d'un referendum sans que le projet de loi ne passe au préalable devant le Parlement.

Pour contrer ça, le **Parlement ne peut rien contre le Président**, en revanche il **peut renverser le Gouvernement**. Le Parlement va donc renverser le Gouvernement (gouvernement Pompidou), pour le motif suivant « **L'organisation directe dun referendum pour le vote au suffrage universel direct du president** ». (le gouvernemnt de 62 est le seul qui a été renversé sous la Ve rep)

Cependant **De Gaulle va quand même faire le referendum et les Français sont favorables.**

La dissolution entraine de nouvelles élections législatives et le parti du Général De Gaulle remporte les élections.

A partir de 1962, le Général De Gaulle a une majorité absolue à l'Assemblée Nationale (il va pouvoir gouverner + facilement).

Depuis la reforme de 2008 on ajouté à la Constitution le fait que le Président ne peut présenter plus de deux mandats.

En 2000 on est passé du Septennat au Quinquennat.

-> Les nouveaux pouvoirs du Président

- * Il nomme le Premier minstre, sans aucune contrainte.
- * Il peut recourir au référendum
- * Réintroduction du droit a la dissolution de l'Assemblée Nationale
- * Pouvoirs de crise de l'article 16 qui permettent (face a une crise grave) au Président d'utiliser des pouvoirs conséquents (équivalents à un dictateur). Article 16 :

Complications à partir de **1986 : le Président n'obtient pas la majorité à l'Assemblée Nationale.** -> cohabitation

Dans ce cas de cohabitation, la seule solution a été de nommer un Premier ministre de l'autre bord politique.

Il y a eu 3 cohabitations sous la Ve République.

Article 20 de la Constitution « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation »

Article 21 « le Premier ministre dirige l'action du gouvernement »

=> Sous la cohabitation, le Président préside mais ne gouverne plus. Il n'a plus la primauté.

En 2024, le Président décide de dissoudre l'Assemblée Nationale, et le résultat des élections législatives est partagé en 3 blocs. L'union des gauches, le parti de Macron et l'extrême droite.

→ pas de cohabitation possible car il faut + de 289 sièges pour un seul parti.

Macron a donc choisi un Premier ministre de droite. Il n'était pas contraint d'élire un ministre d'un parti majoritaire (comme l'extrême droite ou la gauche).

Nous ne sommes pas en période de cohabitation, ni en période de coïncidence de –, gouvernement sans majorité mais un premier ministre qui forme un gouvernement avec les forces principales du parti de Macron.

Le gouvernement est donc soutenu par les forces politiques qui soutiennent le Président de la République, mais n'applique pas directement les idées du Président.

CM6 : 4/11

B/ Rationalisation du parlementarisme

Changement dans l'organisation du Parlement, ces pouvoirs,(...

1. L'organisation du Parlement

Article 23 de la Constit de 58 indique que les fonctions de membre de gouvernement sont incompatibles avec la fonction parlementaire (député, sénateurs).

Sous la IVe République on pouvait cumuler un mandat de fonction parlementaire avec un mandat de fonctions exécutives

Règle posée par l'Art 23 : plus de cumul possible, un député qui rentre dans le Parlement doit démissionner et être remplacé par le suppléant. Cessation de la fonction parlementaire et remplacement pendant la fonction gouvernementale.

→ pas de cumul mais fluidité dans le changement de fonctions. (un ministre reprend sa place au Parlement une fois ses fonctions gouvernementales terminées)

→ lors de la démission du gouvernement Attal, lui et ses ministres ont exercé leur deux fonctions en simultané mais c'était un gouvernement provisoire → situation inédite

⇒ La grande différence entre la Ve rep et les Républiques précédentes : pas de cumul entre les fonctions parlementaires et gouvernementales, mais règles assez souples car les ministres reprennent leurs fonctions à la suite de leur mandats (+ cas Attal).

2. Les pouvoirs du Parlement

Différents de ce qu'ils étaient sous les Républiques précédentes = pouvoirs rationalisés, limités.

Sous la Ve République il y a une limitation du domaine de la loi + nouvelle procédure de création normative

– La limitation du domaine de la loi : Article 34 + complété par article 37 → instaure une limitation du domaine de la loi (ce qui ne s'était jamais fait auparavant). Désormais, le Parlement ne votera plus la loi dans tous les domaines. Art 34 fixe une liste des domaines dans lesquels le Parlement est apte à créer la loi. Il y a depuis 1958 un domaine limité de la loi.

« La loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. », « la loi fixe les règles concernant la nationalité,

l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions, etc », « la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont appliquées. »

=> le législateur est compétent dans un grand nombre de domaines, mais c'est la première fois qu'il y a une « liste ».

Art 37 « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ».

= tout ce qui n'est pas cité dans l'article 34 est de la **compétence réglementaire (compétence du Gouvernement)**. Le pouvoir réglementaire s'exerce par décret, seul deux autorités de l'Etat peuvent prendre des décrets, ce sont le Président et le Premier Ministre (souvent ils signent les mêmes).

=> Sous la Ve République : **deux domaines de création de la loi** :

- soit on entre dans les **caractéristiques de l'article 34 et donc lois votées par le Parlement**,
- soit entre dans le domaine de **l'article 37 et sont appliqués par le Gouvernement**.

Même dans le domaine de l'article 34, une loi peut manquer de précision et est donc précisée par un décret du Gouvernement.

Cette liste de l'article 34 est **complétée par d'autres articles** : 35, (déclaration de guerre par exemple), ou article 53 (les principaux traités internationaux ne peuvent être rédigés qu'en vertu d'une loi, donc par le Parlement).

Le **législateur a une compétence d'attribution**, (d'exception). **Le gouvernement détient la compétence normative de droit commun**.

-> En 1958, il y a eu la volonté de **protéger la compétence normative du Gouvernement**, protéger la **compétence du Gouvernement d'adopter une loi par décret**. Pour cela, le Conseil Constitutionnel doit indiquer si une norme ou règle de droit relève du Parlement ou du Gouvernement.

Art 37 alinéa 2 : « les textes de forme législative qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décrets que si le Conseil Constit déclare qu'ils ont un caractère réglementaire. »

=> **La grande nouveauté de 1958 : le Parlement n'a plus une compétence normative illimitée, il n'est compétent que dans certains domaines**

* **Autre procédure qui a émergé sous la Ve rep : la procédure des ordonnances**

Art 38 -> « le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement dans le domaine de la loi ». (a condition d'y être autorisé par le Parlement). -> but = **rendre plus rapide l'adoption d'une loi et éviter le vote au Parlement de la loi**.

Art 13 -> **l'ordonnance est signée par le Président de la République** = Se soustraire pour le Gouvernement à la discussion parlementaire.

Problème en 1986 : première cohabitation : François Mitterrand, de gauche, Président de la République, perd les élections législatives et nomme un Premier ministre de droite, Chirac. (La cohabitation ne doit durer que 2 ans). Le Parlement vote les lois d'habilitation pour Chirac, ce qui lui permet de faire entrer en vigueur ses réformes (ce qu'il n'aurait pas eu le temps de faire en temps normal). Cependant le président doit ratifier (pas une obligation mais + politique) les ordonnances du Premier ministre, mais comme en cohabitation, le Président ne souhaite pas signer.

Chirac a donc transformé ses ordonnances en lois, qui ont ensuite dû être votées par le Parlement.
-> énorme perte de temps

Lors des élections suivantes, Mitterrand bat de nouveau Jacques Chirac.

=> on a voulu constitutionnaliser une pratique pour lui donner une ampleur considérable. (il y a aujourd'hui + d'ordonnances que de lois).

3. Les rapports entre le Parlement et le Gouvernement

L'encadrement de la responsabilité gouvernementale a changé sous la Ve République :

- Il est plus difficile pour le Parlement d'engager la responsabilité du Gouvernement que sous les républiques précédentes.

Un nouveau Gouvernement n'est pas obligé d'engager sa responsabilité devant le Parlement. Avant, le Premier ministre devait se présenter devant le Parlement et demander l'accord (sa confiance).

- La motion de censure est un texte écrit, qui déposé par un certain nombre de députés (un dixième, donc 58). Lorsque tous les groupes politiques se sont exprimés on passe au vote. Une seule motion de censure a été adoptée sous la Ve République.

La Constit dit que le Gouvernement ne peut être renversé que par une motion de censure adoptée à la majorité des membres composant l'assemblée.

Sous la Ve République il y a pratiquement toujours eu une majorité forte pour soutenir le gouvernement.

- Article 49 alinéa 3 de la Constitution : le Premier ministre peut « après délibération du Conseil des ministres engager la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée Nationale sur le vote d'un budget ou d'un projet / texte de loi. Dans ce cas, le texte est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les 24 heures qui suivent, est votée ». Depuis 1958, l'article 49 alinéa 3 a été utilisé des centaines de fois, mais jamais une motion de censure n'a été adoptée.

CM7 : 18/11

-> l'opinion est mitigée face à cet article car on peut discuter de son caractère démocratique.

=> summum de la rationalisation du parlementarisme -> on ne trouve ce système que dans très peu de démocratie

- Réforme en 2008 de l'art 49.3 : le fait de dire que désormais l'art 49.3 ne pourra plus être utilisé dans les cas suivants : loi sur le budget général et le financement de la sécurité sociale. Pour les autres projets de loi l'art 49.3 ne peut être utilisé pour un seul projet de loi par session.

Dans la situation actuelle (depuis 2022) les gouvernements Borne et Attal aux quels il manquait une quarantaine de députés pour avoir la majorité, a grandement aidé l'utilisation du 49.3.

=> Sous la Ve République, dans le cadre de la rationalisation du parlementarisme, on a aussi donné au Gouvernement le moyen d'intervenir puissamment dans la procédure législative.

Proposition si ça vient des parlementaires et projet si ça vient du Gouvernement.

Les projets du Gouvernement sont déposés d'abord devant l'Assemblée Nationale puis vont au Sénat (ça peut être l'inverse). On peut aller jusqu'à 3 lectures (dans chaque assemblée)

Il y a **deux phases essentielles** : phase en commission et phase en séance plénière.

En 2008 on a renforcé le pouvoir ds commissions. La discussion en séance plénière part maintenant du texte adopté par la commission (on tiens compte des modifications prises en commissions).

La Ve République a fortement limité le pouvoir / droit d'amendement. -> la principale limitation : **un amendement parlementaire ne peut pas avoir pour conséquences de créer ou aggraver une charge publique.**

Autre fait de la rationalisation du parlementarisme : Le fait de **donner au Gouvernement la maîtrise de l'ordre du jour des assemblées**. (le programme d'examen des textes par l'Assemblée Nationale et par le Sénat)

La réforme de 2008 de Sarkozy a diminué la priorité dont le Gouvernement dispose dans le choix de l'ordre du jour. Dorénavant, il est inscrit dans la Constitution que les textes de l'assemblée ne s'exerce que deux semaines sur 4.

Chapitre 2 : Les institutions et la pratique de la Ve République

Introduction :

Nous allons parler des **principales institutions constitutionnelles**, les institutions listées par la constitution elle-même. (Pas toutes les institutions françaises n'ont un statut constitutionnel.)

4 sections : le Président, le Gouvernement, le Parlement et le Conseil Constitutionnel

→ classés dans l'ordre du plus au moins important.

Section 1 : Le Président de la République

A – Le statut du Président de la République

B – Les pouvoirs

Dans le **texte initial de la Constitution**, le Président n'était pas élu au suffrage universel.

→ Le passage du collège électoral au suffrage universel :

Le Général de Gaulle est un Président qui a fait ses preuves (4 ans de mandats, il a réglé la guerre d'Algérie, etc)

La principale circonstance : il est victime d'un attentat : 22 août 1962. Opposition qui pense que si on assassine le G de Gaulle il ne sera plus Président et l'Algérie ne deviendra pas indépendante.

L'attentat va échouer : personne n'est atteint.

Le Général de Gaulle choisi ce prétexte pour annoncer le suffrage universel. Le Président doit être choisis par tous les Français. Il dit que c'est surtout pour ses successeurs. Referendum approuvé par le peuple.

L'Assemblée Nationale va voter une motion de censure contre le Gouvernement de De Gaulle.

Dissolution + élections.

Il a inventé une autre procédure qui permettait la révision de la Constitution.

→ **1965 : première élection au suffrage universel** : le Général de Gaulle est réelu (mais au Second tour et fait 55% des voix, ce qui n'est pas beaucoup).

*** Les conditions d'éligibilité :**

Il faut être éligible au sens qu'il ne faut pas avoir de casier judiciaire etc, avoir (jusqu'en 2011 au moins 23 ans depuis 2011 il faut avoir au moins 18 ans.

– **tout candidat à la Présidence de la République doit être parrainé par 500 signatures** = s'assurer du sérieux des candidatures et qu'ils soient soutenu par des élus, qui émanent du territoire français. (Au départ c'était 100 signatures). Le Conseil Constitutionnel a dit à la suite des élections de 1974, que 100 signatures ce n'est pas assez, et propose de multiplier par 5 le nombre de signatures. Réforme de 1976, appliquée pour la première fois en 1981.

Peuvent signer : **les députés et sénateurs et à peu-près tous les autres élu de France** : conseillers régionaux, conseillers départementaux, les maires = **environ 42 000 personnes** peuvent signer. Ces personnes sont très courtisées lors des campagnes. Aussi, on ne peut donner sa signature qu'une seule fois. On ne peut pas obliger une personne à signer. Un peu plus d'un tiers des personnes signent.

La loi organique dispose aussi qu'il faut que [ces 500 signatures proviennent d'au moins 30 départements, et pas plus d'un dixième qui vient du même département](#). (seulement 50 dans le même département). => il faut avoir une vraie audience nationale. Il y a des hommes politiques importants qui ne parviennent pas à recueillir les 500 signatures (Ex Charles Pasqua, premier ministre etc, ou encore, la famille LePen qui a été candidat depuis 1974 à toutes les élections, sauf en 1881 car il n'a pas eu toutes les signatures).

* Faut-il rendre les signatures publiques ? Dire qui a signé pour qui ? Le [Conseil Constitutionnel recueille les signatures et les valide, et publie ensuite les noms des signataires](#). (pose des problèmes car en général les maires sont apolitiques et le fait de signer pour un candidat serait donner son accord à un parti précis).

Marine LePen a saisi le Conseil Constitutionnel en 2012 pour demander l'anonymat du parrainage : requête rejetée.

D'autres conditions d'éligibilité :

- [Présenter une déclaration de situation patrimoniale](#) (être totalement transparent vis-à-vis de leur patrimoine), même si pas toujours honnête..., -> vérifier que leur patrimoine n'a pas évolué après le mandat.

- [Ils doivent enregistrer toutes leurs dépenses et recettes sur un compte de campagne](#) car il y a un plafond de dépenses pour les campagnes (dernières élections : 16,8 million d'euro pour le premier tour et 22,5 millions d'euro pour le second tour). Mais la plupart des candidats ne dépensent pas autant. S'ils dépassent le plafond : (le plus connu qui a dépassé Nicolas Sarkozy en 2012) le Conseil Constitutionnel prive totalement le candidat des remboursements accordés à la base aux candidats.

*** La durée du mandat :**

Le [septennat était une vieille tradition de la République Française](#), depuis 1873, tous les Présidents de la IIIe, de la IVe et de la Ve République jusqu'en 2002 ont été élus pour 7 ans. Plusieurs Présidents ont obtenu le renouvellement de leur septennat, et seul François Mitterrand a fait deux septennats complets.

En [2002 Chirac fait la réforme du quinquennat approuvée par référendum](#). Cependant Georges Pompidou avait déjà eu l'idée du quinquennat, le projet a été voté en 1973 par l'Assemblée Nationale et par le Sénat. Mais ce n'est que la phase 1, le vote doit faire l'objet de l'approbation selon [l'article 89 de la Constitution](#), soit pas le Congrès. Il a donc décidé de ne pas réunir le Congrès, il doit alors faire un référendum. Cependant il n'a pas proposé le référendum.

En [l'an 2000, le quinquennat est voté](#), mais il ne peut pas être élu au mandat en cours, il doit s'appliquer à partir de 2002. À ce moment là, c'est Chirac qui est Président et Lionel Jospin, son premier ministre, qui est lui aussi candidat. Loi organique proposée par Jospin : changer la date des élections législatives (les élections auraient eu lieu 2 mois avant les élections présidentielles), afin qu'elles aient lieu après les élections présidentielles. Cependant Jospin n'arrive pas au second tour des élections. Lors de toutes les élections suivantes le président obtient une large majorité à l'Assemblée Nationale car les élections ont lieu juste après les élections présidentielles. Problème en 2022 sous le mandat de Macron. Une grande partie des Français vote contre Marine LePen, et pas pour Macron. Macron obtient une majorité relative à l'Assemblée Nationale. Puis dissolution de 2024. Pour la première fois on constate que l'effet d'entraînement des élections présidentielles est beaucoup moins fort.

* L'empêchement, l'interim et la suppléance

– L'empêchement : cas où le Président de la République serait empêché (maladie, accident, etc) de présider. Le Conseil Constitutionnel peut constater l'empêchement provisoire voir définitif du Président de la République (n'est jamais arrivé même si Pompidou ou Mitterrand étaient malades).

– L'interim : est arrivé deux fois, d'abord en 1969, suite à la démission du Général de Gaulle, puis en 1974, lors du décès de Georges Pompidou. La Constitution dit qu'en cas de décès ou démission c'est le Président du Sénat qui assure la présidence provisoire, pas plus de 35 jours. En 1969, le Président de la République par interim (Alain Poher) a décidé de se présenter à l'élection présidentielle mais a perdu au second tour.

CM8 : 25/11

– La suppléance : suppléer éventuellement le Président de la République s'il est empêché durant un conseil des ministres : le premier ministre prend alors la place du Président. (aujourd'hui les déplacements sont plus rapides, il est moins courant que le Président soit absent.)

* Les conditions de mise en jeu de la responsabilité du Président de la République

– L'absence de responsabilité politique du Président de la République : Durant toute la durée du mandat il est irresponsable politiquement. Il ne répond pas de sa politique devant le Parlement. Le Général de Gaulle pensait qu'il fallait que le Président réponde de sa politique devant les français, en faisant des referendums. Si l'opinion du peuple n'est pas la même que la sienne, il devrait démissionner. Aussi le Président de la République est irresponsable politiquement à l'issue de son mandat. Même après la fin du mandat le Parlement ne peut pas rechercher la responsabilité du Président par rapport à la politique qu'il a conduite. En 1984, Valéry Giscard d'Estaing avait été convoqué par commission parlementaire pour répondre d'une politique (3 ans après la fin de son mandat), il a estimé qu'il n'avait pas à répondre à l'assemblée nationale. Le Président en fonction, Mitterrand, envoie alors une lettre à l'assemblée « J'estime que ni la lettre, ni l'esprit, ni la pratique des institutions donne à une commission parlementaire le droit d'entendre monsieur Giscard d'Estaing »

– Forme de responsabilité juridique du Président de la République : responsabilité atténuée. Longtemps, l'irresponsabilité du Président était quasi totale. Dans le texte initial de la Constitution de 1958 : le Président de la République ne répondait de ses actes juridiquement qu'en cas de haute trahison. Il serait alors jugé par une cour etc. Procédure qui n'existe plus. En 2007 : réforme de la Constitution : procédure de destitution du Président de la République → 2 articles dans la Constitution : art 67 et 68 = « le Président est destitué en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. ». Le Président pendant son mandat ne peut pas être responsable comme un citoyen ordinaire : il ne peut pas être entendu par un juge, même comme témoin, il ne peut pas être mis en examen, ni être placé en garde à vue, etc. Art 67 alinéa 2 de la Constitution. + suspension du délai de forclusion et de prescription.

Un mois après la fin de son mandat le Président de la République redevient responsable devant la justice, il doit répondre de ses actes (exemple Chirac et Sarkozy), pour toutes les affaires de la vie courante, qui ne se rattachent pas à l'exercice de son mandat.

-> Il est aussi responsable pour les actes les plus grave : ceux qui relèvent de la juridiction de la Cour Pénale Internationale CPI, (art 53 alinéa 2 de la Constit) : exemple génocide, etc

Le Président de la République a des responsabilités imminentes : chef des armées, etc, et Grand Maitre de l'ordre national de la légion d'honneur. Jusqu'en 2013, il existait un délit « d'offense au Président de la République ».

B – Les pouvoirs du Président de la République

1. Les pouvoirs généraux / classiques du Président

– Art 5 : Le pouvoir général d'arbitrage : « Le Président de la République veille au respect de la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat » c'est la position en surplomb du Président de la République.

– Art 11 : donne au Président de la République la possibilité de proposer un referendum législatif sur 3 types de sujets, l'organisation des pouvoirs publics, la politique économique, sociale ou gouvernementale et la ratification d'un traité.

-> 8 referendum de l'art 11, dont 3 sous De Gaulle, et le dernier en 2005. Et 9 referendum sous la Ve République (le dernier en vertu de l'art 89).

Il pourrait y avoir aussi un referendum qui ne soit pas de l'initiative présidentielle, il faut qu'il émane de 1/5 des membres du Parlement (925 / 5), et elle devra être soutenue par 1/10 des électeurs.

=> Le Président n'a plus la primauté du referendum. (mais jamais utilisé pour l'instant)

– Art 12 : le Président de la République dispose du pouvoir de dissolution. Il peut, comme l'a fait cette année Emmanuel Macron, dissoudre l'Assemblée nationale. Il y a eu 6 dissolutions sous la Ve République (2 sous De Gaulle en 1962 et 1968, 2 sous Mitterrand en 1981 et 1988, puis Chirac en 1997 et la dernière avec Macron en 2024). La seule restriction au droit de dissolution = il ne peut pas y avoir une dissolution dans l'année qui suit une dissolution.

– Art 8 : Le Président de la République nomme le Premier ministre sans aucune contrainte et met fin à ses fonctions quand il le souhaite (sauf en période de cohabitation).

– Art 9 : Le Président de la République préside le Conseil des ministres. Présidence décisionnaire

– Art 10 : Il promulge les lois, c'est lui qui les publies, les met en vigueur

– Art 13 : Il nomme aux emplois civils et militaire de l'Etat, comme les fonctionnaires, les préfets, les recteurs d'académie etc.

– Art 15 : le Président de la République est le chef des armées.

– Art 17 : le Président peut faire grâce à titre individuel → Il peut grâcier qlq'un, comme l'a fait Hollande.

– Art 18 : Il communiquait avec le Parlement avec des messages qu'il fait lire et qui ne donne lieu à aucun débat. → Complété en 2008 par un deuxième alinéa « le Président de la République peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès, et sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fera l'objet d'aucun vote ».

– Art 56 : Il nomme 3 membres du Conseil Constitutionnel, dont le Président du Conseil

2. Les pouvoirs exceptionnels du Président

Art 16 : donne au Président de la République des pouvoirs exceptionnels, qui lui permettent de prendre toutes les décisions qu'il souhaite. Ils peuvent être utilisés dans des circonstances particulières :

→ les institutions de la République soient menacées de manière grave et immédiate,

→ l'indépendance du pays,

→ l'intégrité du territoire national,

→ l'exécution de ses engagements internationaux.

+ Il faut aussi que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soient suspendus. Il prend alors les mesures exigées par les circonstances.

+ Il doit aussi consulter le Premier ministre et le président des assemblées, ainsi que le Conseil Constitutionnel, qui doit valider l'utilisation de l'article 16.

+ Après 30 jours, le Conseil Constit peut être saisi par les Parlementaires pour justifier que l'art 16 peut tjr être utilisé

+ Après 60 jours, il peut se saisir lui même

+ Le Président doit obligatoirement informer la nation

+ Le Parlement se réunit de plein droits

L'art 16 précise les mesures : « ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels dans les moindres délais les moyens d'accomplir leur mission »

→ Seule utilisation : De Gaulle, en 1961, pendant 5 mois, dans le contexte de la Guerre d'Algérie.

CM9 : 2/12

Section 2 : Le gouvernement sous la Ve République

A– La réhabilitation de l'autorité gouvernementale

Sous la Ve République on avait souhaité réhabiliter le pouvoir exécutif et d'abord le gouvernement. Paradoxe : depuis qlq semaines on est revenu dans une situation qui ressemble partiellement à la IVe République. Cependant l'édifice est différent des précédentes Républiques. Le gouvernement gouverne. (alors qu'il n'existait pratiquement pas sous les républiques précédentes).

Art 20 : « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ». Art 21 : « le premier ministre dirige l'action du gouvernement ».

Le fait que la Constitution dise que c'est le premier ministre qui dirige permet au premier ministre d'être puissant en période de cohabitation.

L'autorité du Président sur le Premier ministre s'est également renforcée.

Le Premier ministre est une **autorité normative**, il détient, concurremment avec le Président, le **pouvoir réglementaire**. Ils signent, soit ensemble soit individuellement, des décrets (art 37).

La fonction de Premier ministre est peut-être la fonction la plus difficile de l'Etat. Un gouvernement comporte une quarantaine (ou trentaine) de membres, avec de nombreux partis, des profils différents etc. Il doit résoudre les litiges qui pourraient survenir.

Il y a le **secrétariat général du gouvernement qui aide le Premier ministre** dans sa gestion du gouvernement. → cohésion entre les ministres, structure de la mise en relation du gouvernement avec les assemblées (nationale et sénat), le Conseil constitutionnel, il assure aussi la publication des textes au journal officiel, etc.

Le rôle du premier ministre dans la proposition de son gouvernement : **Le Premier ministre propose au Président les membres de son gouvernement**. Dans les périodes les plus courantes c'est le président qui suggère les ministres. En cohabitation, le premier ministre fait sa propre liste.

Sous la Ve République il y a un véritable premier ministre, détenteur du pouvoir normatif. On dit sous la **Ve République que le Premier ministre est le chef de la majorité parlementaire**. Il doit veiller à l'unité de la majorité.

B- La solidarité gouvernementale

Le gouvernement étant composé d'une quarantaine de membres, **ils doivent être solidaires** : ils concourent tous au même but, au même objectif. **C'est une seule et même politique avec plusieurs domaines d'action**. Le Premier ministre doit faire respecter cette cohésion. **Un ministre qui se désolidarise est remplacé**. Il y a un **ordre protocolaire des ministres** (numéro 1 premier ministre, numéro 2 garde des sceaux etc). On appelle un ministre une personne chargée de diriger un département ministériel. Il y a également des **secrétaires d'Etat qui assistent les ministres**. Il existe aussi, rarement, un titre intermédiaire, le **ministre d'Etat** (poids politique particulier ou célébrité, etc). Il ne faut pas qu'il y ai trop de ministres qui ne dirigent aucun département ministériel (ministre du temps libre, ministres de la cohésion intergénérationnelle)

Les **ministres se réunissent chaque mercredi matin, c'est le conseil des ministres, présidé par le Président de la République et sous l'autorité du premier ministre**. On examine les projets de loi, les projets de décrets, les nomination des hauts fonctionnaires. C'est aussi un point politique aux yeux de la presse. Les **ministres et le Premier ministre peuvent se réunir sans le Président de la République**, notamment en période de cohabitation.

C - Le statut des ministres

Le **statut de ministre est un statut particulier qui n'est pas compatible avec la fonction parlementaire**, il peut être remplacé à tout moment pour quelque motif que ce soit, ils dirigent un département ministériel. Souvent, le ministre n'est pas forcément spécialiste dans son domaine.

Le ministre est entouré d'un cabinet, avec un directeur de cabinet, des conseillers techniques (qui sont eux spécialistes du domaine).

Les conseillers du ministre l'aident à diriger son département, ils l'accompagnent dans ses déplacements, au parlement etc. On demande aussi aux ministres de **s'abstenir de tout conflit d'intérêt**, d'être totalement transparent, pour qu'ils puissent être vérifiés. Un **ministre est responsable de ses actes, y compris sur le plan pénal**. « Ils sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leur fonction et qualifiés de crime ou de délits au moment ou ils sont commis. »

Ils relèvent d'une juridiction spéciale, la Cour de justice de la République, prévue par la Constitution au titre 10. Juridiction assez politique car composée essentiellement d'hommes politiques, 12 parlementaires et 3 juges professionnels = échevinage

Affaire du sang contaminé : années 80, il y a eu le sida qui s'est révélé, il y a eu des personnes qui ont été transfusé avec du sang contaminé par le virus du sida. 3 ministres ont été mis en cause, car ils avaient été prévenus par quelques spécialistes du risque existant de la contamination du sang, et ils n'ont pas tenus compte des avertissements. Ils ont été reconnus coupable par la Cour de justice, entre autre le ministre de la santé.

=> On reproche à la Cour de Justice de la République de ne pas être impartiale, et des débats existent pour supprimer la Cour, car hommes politiques qui jugent des hommes politiques. Cependant pour la supprimer il faut reformer la Constitution.

Pas de cumul de la fonction de ministre avec celle de député et de Conseil constitutionnel. Mais possible d'être maire, même si le Président ne le souhaite pas. Sous la première cohabitation, Chirac était Premier ministre, Président d'un parti politique, et maire de Paris.

Les ministres sont responsables politiquement devant le Parlement, même si ce dernier ne peut pas renverser un seul ministre. Ils répondent de leur politique. Ils sont responsable également devant le Président de la République, qui peut démettre un ou plusieurs ministres, individuellement.

Section 3 : Le Parlement

A – Un Parlement bicaméral

Il est composé de deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat.

Cependant ça n'a pas toujours été le cas, mais depuis 1875 il y a une sorte de tradition bicamérale.

On parle parfois de « chambre basse » pour l'Assemblée nationale et de « chambre haute » pour le Sénat. Cependant, l'Assemblée nationale a beaucoup de pouvoirs, ces termes ne veulent plus dire grand chose aujourd'hui. On parle aussi de bicamérisme inégalitaire, les deux chambres n'ont pas les mêmes pouvoirs, une des deux a plus de pouvoirs, c'est l'assemblée nationale.

Les deux chambres ont la même fonction mais elles n'ont pas la même composition et pas la même opinion politique. En cas de désaccord entre les deux assemblées, c'est l'Assemblée nationale qui imposera son texte, elle a un pouvoir de dernier mot. Pour réduire les désaccords il y a une Commission mixte paritaire.

En revanche, pour une révision constitutionnelle il faut que les deux chambres soient en accord.

Généralement, l'Assemblée nationale et le Sénat siègent séparément, mais dans certaines circonstances ces deux assemblées peuvent siéger ensemble, c'est le Congrès du Parlement, que l'on réunit à Versailles car plus grand pour accueillir 925 parlementaires. Le Congrès est réuni pour une approbation de révision constitutionnelle ou pour entendre une déclaration du Président de la République, ou pour approuver un décret européen.

B – L'Assemblée nationale

Siège dans le Palais Bourbon, ses membres sont les députés, ils sont 577, et sont élus au suffrage universel direct dans le cadre de 577 circonscriptions. Les députés sont élus avec un suppléant qui doit le remplacer en cas de décès ou provisoirement s'il est nommé au gouvernement. Le mandat des députés dure 5 ans, sauf si dissolution.

Pour l'instant, les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. En 1986, François Mitterrand avait changé de scrutin, il été passé au scrutin proportionnel pour ne pas que Chirac ai la majorité des députés. (echec ...)

L'assemblée nationale peut être dissoute par le Président (6 pendant la Ve République).

C – Le Sénat

Il siège au palais du Luxembourg et est composé de 348 sénateurs, ils ne peuvent pas renverser le Gouvernement, ils sont élus pour 6 ans sans interruption possible. Élu au suffrage universel indirect, élu par des grands électeurs, comme des maires, des conseillers régionaux et départementaux, des députés, etc.

Les sénateurs sont élus pour certains au scrutin proportionnel (9 sénateurs dans les bouches du rhones donc liste de 9) et d'autre au scrutin uninominal

Art 24 : « Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République ». Dans la mesure ou il est élu par des élus locaux, le sénat connaît les problèmes des collectivités territoriales. Le Sénat joue un certain rôle dans les commissions d'enquête pour contrôler les actions du gouvernement.

CM10 : 9/12

En général, les sénateurs ont une certaine « sagesse », ils sont plus agés que les députés. Aussi ils ont une certaine ancienneté, souvent ils étaient d'abord des élus municipaux (proximité avec les collectivités territoriales).

Le Sénat ne se renouvelle pas dans sa totalité, tous les 3 ans il se renouvelle de moitié.

Le Président du Sénat est en revanche élu à chaque renouvellement de la moitié du Sénat, c'est à dire tous les 3 ans.

Politiquement, c'est une assemblée qui est souvent à droite. Entre 2011 et 2014 le Sénat a été exceptionnellement de gauche, du Parti socialiste.

En cas d'interim, c'est le Président du Sénat qui prendrai le relais du Président de la République. Le Président actuel du Sénat est Gérard Larcher.

Les pouvoirs législatifs et budgétaires sont nettement inférieurs à ceux de l'Assemblée nationale. On peut donc parler d'un bicamérisme inégalitaire en faveur de l'assemblée nationale. S'il y a un désaccord entre les deux chambres, l'assemblée nationale a le pouvoir de « dernier mot », sauf dans le domaine de la reforme constitutionnelle, où le Sénat doit être d'accord.

Aussi, le Président du Sénat peut saisir le Conseil Constitutionnel.

D – Le Parlement

Il vote la loi, le budget, il contrôle également l'action du gouvernement. Depuis 2008 il évalue les politiques publiques. Tout cela doit se faire dans le respect des règles constitutionnelles. Les amendements qui sont déposés et votés par les députés et les sénateurs doivent respecter les règles de la constit. « Tout amendement qui a pour effet de diminuer une ressource ou d'augmenter une charge publique est irrecevable ».

Une autre partie de ces règles se trouvent dans le règlement du Parlement. Chaque assemblée a son propre règlement. On y trouve notamment les règles de compositions des groupes politiques.

Dans chaque assemblée il y a un Bureau, le cercle des dirigeants de l'assemblée, avec le président, les vices présidents, etc. Il prend un certain nombre de décisions, il peut sanctionner un député.

Il a aussi le pouvoir de lever l'immunité parlementaire d'un député. Si un député ou un sénateur a commis un crime ou un délit il va y avoir une demande pour lever son immunité.

Chaque assemblée est composée de commissions (commissions des affaires étrangères, des finances, des lois, etc) il y en a environ 8 dans chaque commission. Chaque député ou sénateur est membre d'une commission.

La commissions des finances de l'Assemblée nationale est importante puisqu'elle traite notamment du budget. Depuis quelques années il est prévu (dans la Constitution) que le Président de la commission des finances soit membre de l'opposition.

La fonction de député ou de sénateur est incompatible avec la fonction de membre du gouvernement, même si une fois sa fonction réglementaire terminée, le député ou sénateur retrouve sa place au Parlement.

Depuis 2014, la fonction parlementaire n'est plus cumulable avec la fonction de maire.

=> Séparation stricte des pouvoirs.

Section 4 : Le Conseil Constitutionnel

Juridiction qui ne traite que les questions de constitutionnalité, mais il les traite toutes. (dans leur intégralité). Il est le seul juge des questions de constitutionnalité.

A – La composition du Conseil

Il est composé de 9 membres qui sont nommés, 3 par le Président de la République, 3 par le Président du Sénat et 3 par le Président de l'assemblée nationale. Il est renouvelé par tiers tous les 3 ans. Ces nominations se font pour 9 ans non renouvelables. Il n'y a pas de compétence requise.

La moyenne d'âge des membres du Conseil Constitutionnel est généralement autour des 70 ans.

Aussi, en général les membres ont eu une carrière politique.

Un cas dans lequel on peut renouveler le mandat : on remplace un membre du conseil qui vient à mourir par exemple, on le remplace pour la fin du mandat (pas un nouveau mandat de 9 ans) et le remplaçant peut faire un deuxième mandat si le mandat est de moins de 3 ans.

A ces membres peuvent s'ajouter les membres de droit, qui sont les anciens Présidents de la République.

Le Président du Conseil constitutionnel est celui qui a voix prépondérante en cas de partage.

B – Ses compétences

Le Conseil Constitutionnel a 3 séries de compétences :

– Les pouvoirs constitutionnels :

- * L'un des pouvoirs constit consiste à dire si les conditions d'utilisation de l'art 16 sont réunies.
- * Il joue aussi un grand rôle dans les élections présidentiel, il recueille les 500 signatures.
- * C'est aussi la seule autorité apte à reporter les élections présidentielles.
- * De plus, il surveille les referendum.
- * C'est la seule autorité apte à déterminer l'empêchement du Président de la République.

– Le pouvoir de juge électoral : il juge les réclamations portant sur la liste des candidats, il juge les comptes de campagnes, il arrête les résultats des élections (en cas de doute sur la sincérité du vote dans certaines communes). Il est aussi juge des élections législatives ou sénatoriales.

– Le pouvoir de juge constitutionnel : Au départ, le Conseil constitutionnel devait faire respecter la frontière entre l'article 34 et 37 (si le législateur n'a pas empiété sur la fonction réglementaire).

A l'époque il ne fait que du contrôle a priori des lois. Le Conseil constitutionnel peut être saisi des lois définitivement votés par le Parlement avant leur promulgation. Mais il ne pouvait être saisi que par les 4 plus hautes autorités de l'Etat (le Président de la République, le Premier Ministre et les Présidents du Sénat et de l'Assemblée Nationale). Mais aucun d'entre eux n'avaient de raisons de saisir le conseil car tous du même parti politique.

En 1974 Giscard d'Estaing fait réformer l'art 61 en inscrivant que dorénavant un groupe de 60 députés ou 60 sénateurs peuvent saisir le Conseil Constitutionnel.

En 2008 réforme constitutionnelle : crée une nouvelle forme de contrôle qui vient s'ajouter au contrôle a priori des lois = contrôle a posteriori → QPC, contrôle sur des lois déjà en vigueur.

Lorsque les QCP sont posées au Conseil, il lui revient de dire si la loi ou une disposition, est conforme à la Constitution. Cependant il ne peut pas annuler une loi, il peut seulement l'abroger (pas de rétroaction, on ne remet pas en cause les effets passés, seul les effets à venir).

FIN